

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/1047

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום דמי אבטלה לנשים שיצאו לחופשה ללא תשלום לאחר לידה מסיבות מוצדקות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 177א. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 177א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבטחת אשר יצאה לחופשה ללא תשלום לאחר תקופת לידה והורות בשל אחת מהסיבות האמורות להלן תהיה זכאית לדמי אבטלה לפי פרק זה:

- (1) מקום עבודתה של המבטחת מרוחק מעל 40 קילומטרים ממקום מגוריה;
- (2) היעדרה של תחבורה ציבורית סדירה ממקום מגוריה של המבטחת אל מקום העבודה;
- (3) נדרשת מהמבטחת עבודה בשעות מרובות, עבודה במשמרות או עבודה בימי עבודה מפוצלים;
- (4) מצב בריאותה של המבטחת או של בן משפחתה מונע ממנה לחזור לעבודתה."

דבר הסבר

ביום 4 ביולי 2021 התקבל תיקון מספר 216 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – תיקון מספר 216) לפיו תשלום דמי אבטלה ביציאה לחופשה ללא תשלום (להלן – חל"ת) יתאפשר רק במצב בו המעסיק יזם את הוצאת העובד לחל"ת לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות ובתנאי שהעובד אינו זכאי לתשלום אחר בתקופת החל"ת.

הוראה זו, שנחקקה על מנת להתמודד עם הצורך להסדיר מחדש את הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת שהייתה נהוגה בתקופת הקורונה, הביאה לביטולו של נוהל שהיה קיים מקדמת דנא במוסד לביטוח לאומי ולפיו נשים שיצאו לחל"ת לאחר תקופת לידה והורות (מכוח הוראות סעיף 7 לחוק עבודת נשים,

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

התשי"ד–1954) היו זכאיות בתקופה זו לדמי אבטלה בהתקיים נסיבות מוצדקות (להלן – הנוהל). בנוהל זה נקבע כי נסיבות מוצדקות כוללות מקום עבודה מרוחק ממקום המגורים, עבודה בשעות לא מקובלות ומצב בריאותי המצדיק יציאה לחל"ת. בעקבות תיקון מספר 216 נמנעה מנשים האפשרות להיות זכאיות לדמי אבטלה בתקופה האמורה, למרות שקיימת סיבה מוצדקת לאי חזרתן למקום העבודה. לפיכך מוצע לחוקק את ההוראות שהיו קיימות בנוהל, ולאפשר זכאות לדמי אבטלה בתקופת חופשה ללא תשלום לאחר תקופת לידה והורות, כאשר ישנן נסיבות המפורטות בהצעת החוק. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2223) ועל ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/24/3803).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)